

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 598/2537 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวฮกเส็ง โจทก์
บริษัท นำ สิน ประกันภัย จำกัด จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 171, มาตรา 132 เดิม, มาตรา 368, มาตรา 861,
มาตรา 869

กรมธรรม์ประกันภัยระบุว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินต้องสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้ (ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม) หรือ ฟ้าผ่าหรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่สำหรับกรณีวินาศภัยที่เกิดจากการระเบิดมีข้อยกเว้น เหตุแห่งการสูญเสียและการเสียหายซึ่งไม่รวมอยู่ในการประกันภัย คือ การระเบิดทุกชนิด (ไม่ว่าการระเบิดจะเกิดจากเพลิงไหม้หรือไม่ก็ตาม) เว้นแต่ส่วนที่ระบุในสัญญาว่าให้คุ้มครองเงื่อนไขที่เป็นที่ยกเว้นที่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในเหตุแห่งการสูญเสียและการเสียหายจากการระเบิดจึงมีความหมายถึงการระเบิดที่เกิดจากเพลิงไหม้ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะเครื่องจักรตีแป้งที่เอาประกันภัยไว้กำลังทำงาน ชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องเกิดหลุดหรือหักออกทำให้ชิ้นส่วนโลหะนั้นตกลงกระแทกกันเกิดเป็นประกายไฟลุกติดกับผงละอองแป้งภายในเครื่องตีแป้งแล้วลุกลามไปตามท่อจนถึงถังรองรับไซโคลน ทำให้มีการเผาไหม้ภายในถังรองรับไซโคลน เกิดแรงอัดสูงสุดจนระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้สินค้าแป้งข้าวเจ้าและเครื่องจักรที่โจทก์เอาประกันภัยไว้สูญเสียหรือเสียหาย ความสูญเสียหรือเสียหายจึงมีสาเหตุโดยตรงมาจากการระเบิดในถังรองรับไซโคลน การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย

เพราะได้รับการยกเว้นตามกรรมธรรม์ประกันภัยจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้เอาสต็อกสินค้าแป้งข้าวเจ้า และเครื่องจักรซึ่งตั้งอยู่ในตัวอาคารโรงงานผลิตแป้งข้าวเจ้าทรัพย์สินของโจทก์ประกันภัยไว้กับจำเลย ระหว่างอายุสัญญาประกันภัยขึ้นส่วนโลหะภายในเครื่องจักรตีแป้งหลุดหรือหักออกขณะเครื่องกำลังหมุนด้วยความเร็วทำให้ชิ้นส่วนโลหะที่หลุดออกมาตีกระทบกันจนเกิดประกายไฟลุกติดกับผงละอองแป้งภายในเครื่องตีแป้งแล้วลุกลามเป็นไฟติดผงละอองแป้งไปตามท่อลมที่ไซโคลนจนถึงถังรองรับไซโคลน ขณะที่เครื่องแป้งกำลังลือกแป้งไว้ไม่ให้ไหลลงท่อ การเผาไหม้ภายในถังรองรับไซโคลนเกิดแรงอัดสูงสุดจึงเกิดระเบิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากการที่เกิดประกายไฟลุกไหม้ติดกับผงละอองแป้งภายในเครื่องตีแป้งของตัวเครื่องจักรจากการระเบิดดังกล่าวเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยชดใช้แล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาประกันภัยที่โจทก์ทำกับจำเลยเป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต้องสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น จำเลยจึงจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เหตุแห่งการสูญเสียและการเสียหายซึ่งไม่รวมอยู่ในการประกันภัยนี้คือการระเบิดทุกชนิด และมูลเหตุคดีนี้เกิดจากการระเบิดจากภายในของเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ ทำให้เครื่องจักรและแป้งที่เอาประกันภัยไว้สูญเสียหรือเสียหาย จึงอยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้น

ความรับผิดชอบของจำเลยตามข้อสัญญาประกันภัยดังกล่าว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้
ค่าเสียหายตามกรมธรรม์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยใช้เงินค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน
377,551 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 330,000
บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยจะต้อง
รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัยหรือไม่ เพียงใด แม้ตาม
สัญญาประกันภัยที่โจทก์ทำกับจำเลยตามกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแบบแนบ
ท้าย ว่าด้วยสัญญาคุ้มครองและยกเว้นภัยระเบิด ในส่วนที่ว่าด้วยสัญญาคุ้มครองมี
ข้อตกลงว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินต้อง
สูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้ (ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม)
หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่
อาศัยเท่านั้นแต่สำหรับกรณีวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการระเบิดนั้น มีข้อยกเว้นเหตุแห่ง
การสูญเสียและการเสียหาย ซึ่งไม่รวมอยู่ในการประกันภัยนี้ตามกรมธรรม์ประกัน
ภัยว่า การระเบิดทุกชนิด (ไม่ว่าการระเบิดจะเกิดจากเพลิงไหม้หรือไม่ก็ตาม) เว้นแต่
ส่วนที่ระบุในสัญญาคุ้มครองข้างต้น ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม เงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นที่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในเหตุ
แห่งการสูญเสียและการเสียหายจากการระเบิดที่เกิดจากเพลิงไหม้จึงมีความหมายถึง

การระเบิดด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะเครื่องจักรตีแป้งที่เอาประกันภัยไว้กำลังทำงาน ชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องเกิดหลุดหรือหักออกทำให้ชิ้นส่วนโลหะนั้นตกลงมากระแทกกันเกิดเป็นประกายไฟลุกติดกับผนังของแป้ง ภายในเครื่องตีแป้งแล้วลุกเป็นไฟลามไปตามท่อจนถึงถังรองรับไซโคลน ทำให้มีการเผาไหม้ภายในถังรองรับไซโคลนเกิดแรงอัดสูงสุดจนระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่โจทก์เอาประกันภัยไว้สูญเสียหรือเสียหาย ความสูญเสียหรือเสียหายจึงมีสาเหตุโดยตรงมาจากการระเบิดในถังรองรับไซโคลน การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินโจทก์ ที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยเพราะได้รับยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัย คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีก

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-นิเวศน์ คำผอง-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ